■ 중소기업기술분쟁조정·중재 운영세칙 [별지 제2호서식]

분쟁 [ ] 조정 [ ] 중재 신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호		접수일	

신청인	기업명(성명) (대표자 :)	사업자등록번호(생년월일)
	이메일	휴대전화번호
	주소)	(전화번호: , 팩스번호:

대리인	성명	생년월일
	이메일	휴대전화번호
	주소)	(전화번호: , 팩스번호:

피신청인	기업명(성명) (대표자 :)	사업자등록번호(생년월일)
	이메일	휴대전화번호
	주소)	(전화번호: , 팩스번호:

분쟁유형	[ ] 기술사용 [ ] 기술모방 [ ] 자료유출 [ ] 기술판매 [ ] 기타( )

중재 신청의 경우	과거조정	사건번호	사건명	담당 조정부
	중재부 선택방법	① 위원장에게 위임하는 방법 [ ] (법 제26조제5항제1호에 따르는 방법)	② 위원장이 제시하는 중재부중 하나를 선택하는 방법 [ ] (법 제26조제5항제2호에 따르는 방법)	

분쟁발생	일시	장소

신청취지	(신청 금액 : 원)

분쟁내용	

「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」 제25조제3항, 제26조제3항 및 「중소기업기술분쟁조정·중재 운영세칙」 제9조제1항에 따라 위와 같이 ([ ]조정 [ ]중재)를 신청합니다.

년 월 일

신 청 자 : (서명 또는 인)

중소기업기술분쟁조정·중재위원회 귀중

첨부서류	1. 중소기업기술분쟁 경위서 1부 2. 정보수집·제공 동의서 1부 3. 사업자등록증 사본 및 법인등기등본 각 1부 4. 대리인이 있는 경우 대리인 선임 허가 신청서 1부 5. 신청취지 및 주장사실을 증명할 수 있는 자료 1부 6. 중재인 경우 중재합의에 관한 서면 1부	수수료 조정: 운영세칙 별표 참조 중재: 운영세칙 별표 참조

처리절차

신청서 작성	→	접 수	→	조 정·중 재	→	합 의 ·판 결	→	통 지
신 청 자		처 리 기 관 (중소기업기술분쟁조정·중재위원회)		처 리 기 관 (중소기업기술분쟁조정·중재위원회)		처 리 기 관 (중소기업기술분쟁조정·중재위원회)		처 리 기 관 (중소기업기술분쟁조정·중재위원회)

* 공정한 직무 집행을 기대하기 어려운 사유가 있는 경우 조정부 또는 중재부에 대한 제척·기피의 신청을 하실 수 있습니다.

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

■ 중소기업기술분쟁조정·중재 운영세칙 [별지 제2호서식]

중소기업 기술분쟁 경위서

※ 분쟁내용을 가급적 6하 원칙에 맞게 기재하시고, 쓸 공간이 부족하면 추가로 작성하여 첨부해 주시기 바랍니다.

분쟁신청의 요지

1. 어떤 중소기업기술 분쟁이 발생하였는지에 대하여 기재하십시오.

2. 그에 대하여 어떤 내용의 보상을 요구하는지 기재하십시오.

분쟁신청의 이유

1. 해당 중소기업기술에 대한 분쟁 발생 시점부터의 경과를 기재하십시오.

2. 해당 중소기업기술에 대한 분쟁 후의 상태 및 현황을 기재하십시오.

3. 분쟁사건에 대한 신청인의 주장내용을 기재하십시오.

4. 분쟁사건에 대한 피신청인의 주장내용이 있을 경우 기재하십시오.

5. 해당 분쟁사건에 대해 다른 기관에서 조정 또는 중재를 받은 사실이 있는 경우 그 내용을 기재하십시오.

6. 증거자료 목록을 기재하십시오.

중소기업기술분쟁조정·중재위원회 귀중

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

■ 중소기업기술분쟁조정・중재 운영세칙 [별지 제2호서식]

분쟁중재 합의서

신 청 인	기업명(성명) (대표자 :)	사업자등록번호(생년월일)
	주소 (전화번호 :)	
피신청인	기업명(성명) (대표자 :)	사업자등록번호(생년월일)
	주소 (전화번호 :)	

위 당사자들은 아래 분쟁을 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」제26조제3항 및「중소기업기술분쟁조정・중재 운영세칙」제8조제1항에 따라 중소기업기술분쟁조정・중재위원회의 중재에 의하여 해결하기로 하며, 본 분쟁에 대하여 내려지는 중재판정은 최종적인 것으로 양쪽 당사자 간에 법원의 확정판결과 동일한 효력을 가지며 모든 당사자에 대하여 구속력을 가지는 것에 합의한다.

분쟁건명	*계약서에 관련한 모든 분쟁*
부가사항	*중재부 선택 방법 등에 관하여 당사자 간 합의할 수 있음*

년 월 일

신 청 인 : (서명 또는 인)

피 신 청 인 : (서명 또는 인)

중소기업기술분쟁조정・중재위원회 귀중

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

■ 중소기업기술분쟁조정·중재 운영세칙 [별지 제2호서식]

개인정보 수집·이용·제공 동의서

중소기업기술분쟁조정·중재위원회에서는 조정·중재와 관련하여 귀사(하)의 정보를 아래와 같이 수집·제공을 하고자 합니다. 다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후 서명하여 주시기 바랍니다.

구 분	내 용
수집·이용제공목적	▫ **조정·중재사건 접수 및 결과통보 업무처리를 위한 활용** ▫ **자료요청, 기술평가 등 조정안 제시 및 중재판정을 위한 활용**
수집·이용제공항목	▫ 기업명, 상호, 대표자. 성명, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 전자우편 주소, 전화번호, 휴대전화번호, 신청·답변취지 및 분쟁내용, 중소기업기술분쟁 경위서, 신청·답변취지 및 주장사실을 증명할 수 있는 자료(중소기업기술분쟁조정·중재위원회 및 조정부·중재부에 제출한 모든 자료 포함), 중재합의에 관한 서면(중재신청의 경우)
수집·이용제공대상	▫ 수집대상 : 사건의 당사자(신청인 및 피신청인), 대리인, 참고인 ▫ 제공대상 : **중소기업기술 분쟁조정·중재 업무를 수행하는 자(조정부·중재부, 간사 등), 사건의 당사자(신청인 및 피신청인), 대리인(선임 시), 참고인(필요 시), 기술평가전문가(필요 시)** *** 유의사항 : 신청인 및 피신청인이 제출한 자료는 상대방 당사자에게 제공됨 (영업비밀 등의 내용은 제외하고 제출)**
보유·이용기간	▫ 중소기업기술분쟁조정·중재위원회 규칙 제12조에 따라 조정·중재 사건을 종료한 날이 속하는 해의 **다음해부터 5년간** 보유·이용 ▫ 조정조서, 중재판정문, 화해중재판정문은 영구 보존
열람·복사	▫ 중소기업기술분쟁조정·중재위원회 규칙 제13조에 따라 조정·중재절차에 관한 기록의 열람·복사 가능 *** 유의사항 : 열람·복사 허락 시, 개인정보 등을 삭제함**

☞ 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까 ?	**동의함** ☐ **동의하지 않음** ☐
※ 위와 같이 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 제출자료의 증거자료 채택에 제한을 받을 수 있습니다.	

☞ 개인정보를 제공하는데 동의하십니까 ?	**동의함** ☐ **동의하지 않음** ☐
※ 위와 같이 개인정보 제공 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 제출자료의 증거자료 채택에 제한을 받을 수 있습니다.	

일 자 : 20 년 월 일

기 업 명(대리인 성명) : (서명 또는 인)

중소기업기술분쟁조정·중재위원회 귀중

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)